

1503519-61.2021.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... MARIANO ESCALEIRA, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática do delito de receptação, consoante tipificação do artigo 180, §§ 1º e 2º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (Estado de Calamidade Pública - Decreto Estadual no 65.502/21) - por duas vezes -, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 10 de fevereiro de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503519-61.2021.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503519-61.2021.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2041676/2021 - 02º

D.P. SANTO ANDRÉ, 16202907 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 593/21/103 - 02º D.P. SANTO

ANDRÉ, 2041676 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL VICTOR MARIANO ESCALEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público em face SAMUEL VICTOR MARIANO ESCALEIRA, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática do delito de receptação, consoante tipificação do artigo 180, §§ 1º e 2º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (Estado de Calamidade Pública - Decreto Estadual no 65.502/21) - por duas vezes -, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 10 de fevereiro de 2021, por volta das 15 horas, no galpão térreo situado na Praça Prefeito Saladino nº 22, Vila Metalúrgica, neste município e Comarca de Santo André, o acusado, durante a vigência de “Estado de Calamidade Pública” em todo o território deste Ente Bandeirante (Decreto Estadual nº. 65.502/21), ocultou e tinha em depósito, para proveito próprio, no exercício de atividade comercial, ainda que irregular ou clandestina, 03 baterias de moto, 05 bancos de moto, 04 baús de moto, 01 quadro de motocicleta com a numeração do chassi obliterada, e a placa automotiva, quadro de motocicleta e carcaça de motor, cujos números de identificação correspondiam ao motociclo “Honda/CG 160 Titan”, cor azul, placa EVU1H29, pertencente à vítima Vander Pinto Belarindo, que era produto de furto ocorrido no dia anterior, sabedor que todas essas peças eram produtos de crimes anteriores.

Denúncia às fls. 01/03, recebida às fls. 121/122, na data de 11 de julho de 2021. Defesa preliminar apresentada às fls. 196/197 e analisada às fls. 198/200, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Na data de 19 de outubro de 2022, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, vítima e testemunhas arroladas, sendo, por fim, interrogado o réu.

Em alegações finais, deduzidas na própria audiência, tão logo encerradas as inquirições, pleiteou o Ministério Público a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da exordial acusatória.

A Defesa, por seu turno, por meio de seus memoriais de fls. 271/278, pugnou pela absolvição do réu com fulcro na fragilidade probatória, formulando pleitos subsidiários.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em parte. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada diretamente pelos Laudos 24/33, 56/60, 71/75

A autoria delitiva, por sua vez, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, ainda que por delito na modalidade simples e não na qualificada, tal qual apostado na denúncia.

Exposição da prova.

A vítima, Sr. Vander Pinto Belarindo, confirmou que sofreu uma subtração (furto) de sua motocicleta, no ano de 2021, tendo sido a ação de subtração filmada pelo sistema de segurança do local. De seu veículo foi recuperado apenas o chassi, tendo sido ele, ofendido, ressarcido pela empresa seguradora.

O Sr. Manoel Rosendo de Sousa, em juízo, confirmou haver feito um contrato verbal de locação de um galpão a um rapaz. Relatou que vizinhos reclamaram do barulho no salão, tratando-se de barulho de ferramentas fora de hora. Relatou que quando os policiais lá estiveram encontraram peças de motocicletas que, segundo os policiais, seriam produto de furto. Aos questionamentos da Defesa, descreveu a pessoa a quem teria locado o galpão (rapaz jovem, branco e de cabelo liso). Não reconheceu, em audiência, o réu, aduzindo ter tido pouco contato visual com o rapaz a quem locou o galpão.

O policial civil Jean de Paula, em juízo, recordou-se que, no dia dos fatos, realizando diligências outras, conversou com o proprietário do galpão, que teria informado que locava aquele galpão a uma pessoa de prenome “Samuel”. Como não havia contrato escrito, foi solicitado ao proprietário que abrisse o galpão, o que fora feito. Nele foram encontradas partes de motocicletas. Explicou que as diligências começaram a ser tomadas por conta da verificação de um galpão que permitia, do lado de fora, avistar peças de motocicletas. Declarou que não houve prisão em flagrante,

mas os fatos foram levados ao conhecimento da autoridade policial. Já o policial civil Fernando Bastos, em síntese, roborou a declaração de seu companheiro de farda, frisando que, por conta das diligências, foram encontradas marcas papilares pertencentes a uma pessoa de prenome "Samuel". O réu, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva. Relatou que fazia entregas na região e que, ao utilizar o serviço de uma borracharia, acabou por manusear algumas peças. Soube, também, naquela ocasião, que ali havia outra razão que também tinha o prenome de "Samuel".

Análise da prova.

Pois bem.

Diante da prova produzida em juízo, em conjunto com os elementos informativos do caderno policial, de se reconhecer a responsabilidade penal do acusado. A vítima confirmou a subtração de seu bem e os policiais civis explicitaram como chegaram até o local dos fatos. Em tal local foram feitas diligências, as quais restaram frutífera no encontro de digitais que, posteriormente, por meio de laudo próprio, foram identificadas como sendo as do réu. Diante de tal vínculo, é cedido que eventuais esclarecimentos por parte do réu poderiam ilidir elementos que possibilitaram a formalização da acusação. Ao invés, entretanto, de prestar esclarecimentos já na fase policial, quedou-se inerte, neste sentido, o acusado. Consoante se extrai do inquérito policial, fora ele intimado por duas vezes para comparecer em Delegacia de Polícia, preferindo, contudo, não o fazer. Em razão disso, não pode ser acolhida a alegação da Defesa técnica no sentido de que "o réu nunca foi intimado ou ouvido pela autoridade policial competente na fase investigatória" (fl. 275). Vale ressaltar, a propósito, que o réu constitui patrono para se inteirar dos autos de inquérito policial (fl. 70) e, nesta medida, assistido como estava, poderia apresentar-se para ser ouvido e prestar os esclarecimentos que entendesse pertinentes.

O não reconhecimento do réu por uma das testemunhas, a saber, o locador do imóvel, não afasta sua responsabilidade penal, haja vista o quanto declarado por tal testemunha no sentido de que teve pouco contato visual com o réu, com quem firmara um contrato verbal.

Em adição ao quanto acima exposto, a tese levantada pelo réu em seu interrogatório em juízo mostra-se inverossímil e desacompanhado de qualquer elemento de prova. Logo, não tem tal versão força probatória suficiente para afastar a acusação feita e, como já afirmado, confirmada pela oitiva de vítima e policiais (estes na qualidade de testemunhas).

Vale ressaltar que, no tocante ao elemento subjetivo do tipo sob comento, a ciência quanto à origem espúria da res pode se dar por meios ordinários ou pela análise das circunstâncias fáticas, de modo que a não justificação plena da posse, aquisição ou manutenção/guarda da res furtiva é o quanto basta para comprovação do dolo. No presente caso, ademais, não se há de perder de vista a constatação feita por meio de laudo pericial não infirmado.

Em suma, a vinculação do réu à res furtiva, no presente caso, deveu-se a identificação de impressões digitais em peças produtos de furto, consoante laudo de fls. 24/33. Outrossim, de se salientar que, no caso dos autos, a versão apresentada pelo réu mostra-se pouco crível, além do que não teve qualquer amparo em lastro probatório, quando certamente havia possibilidade de minimamente, ainda que de maneira indiciária, comprovar sua estada na referida borracharia.

Não procede a denúncia, entretanto, ao imputar o delito ao réu na modalidade qualificada. Isso porque os poucos elementos que possibilitam a vinculação do réu à res furtiva em nada comprovam, de modo suficiente, o exercício de atividade comercial no local dos fatos.

Desta maneira, não há como se falar em insuficiência probatória para os fins visados pelo Ministério Público, com a ressalva posta no parágrafo anterior. Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das penas.

Ao delito capitulado pelo art. 180, caput do Código Penal é prevista pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Em primeira fase, em virtude os maus antecedentes do réu, de rigor considerar desfavoráveis as condições judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal. Referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso, de se destacar que o réu sustenta maus antecedentes (vide fls. 143/148) evidenciando sua personalidade desvirtuada e afeita às práticas delituosas. Por tais fundamentos, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, nada há a ser levado em consideração. Conquanto já condenado por delito patrimonial perante este mesmo juízo, a certidão de fls. 147/148 não permite imputar o réu o status de reincidente, eis que não certificado o trânsito em julgado da condenação anterior.

Em terceira fase, igualmente, nada há a se considerar para alteração da pena estabelecida supra.

Uma vez não atestada a reincidência do réu, possível se faz a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal. Assim sendo, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, quais sejam: pagamento de 01 (um) salário-mínimo à vítima e prestação de serviços pelo prazo de 06 (seis) meses, sem prejuízo da pena de multa primeiramente imposta.

Dispositivo.

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para condenar o denunciado SAMUEL VICTOR MARIANO ESCALEIRA (RG 57.835.122) às penas totais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 180, caput, do Código Penal, substituindo-se a pena corporal por pagamento de 01 (um) salário-mínimo à vítima e prestação de serviços pelo prazo de 06 (seis) meses, sem prejuízo da pena de multa primeiramente imposta.

Fica estipulado o REGIME ABERTO para o início de cumprimento de pena corporal, consoante balizas do art. 33 do Código Penal, para hipótese de não cumprimento da pena substitutiva.

Ausentes os fundamentos e requisitos para decreto da prisão preventiva (art. 312 e 313, ambos do CPP, consoante às alterações introduzidas pela Lei 12.403/12), concedo ao acusado o direito de aguardar o trânsito em julgado desta para iniciar o cumprimento da pena.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como expeçam-se ofícios à Justiça Eleitoral e o necessário para cobrança da multa.

Publicada e registrada eletronicamente.
Santo André, 25 de novembro de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito.

Santo André, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA